

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2019-040	처분요구일자	2019-08-27
처 분 중 류	개선		
관 계 부 서	충청남도청(충청남도사무소)		
제 목	현지 직원 채용에 따른 관리규정 개선		

지적내용

충청남도청(충청남도사무소)는 허브경쟁력 강화를 위해 ●●국에서 사무소를 개설하여 운영 중에 있다.

현지직원 채용 및 관리와 관련하여, 현지 법령에 따라 현지직원과 직접계약이 아닌 외사서비스단위 업체와 파견계약 형태의 고용계약을 체결하여 행정, 통번역 및 마케팅 지원 업무를 수행 중에 있다.

공사와 외사서비스단위 간 계약서에는 근로기간, 직원 권리보장 등에 대한 내용이 명시되어 있으나, 우리 공사 근로계약서와 같이 현지 직원이 준수해야 하는 규율 관련사항, 위반시 징계 또는 계약해지 대상행위 등에 대한 세부적인 내용은 별도로 정하지 않고 ●●국 법률이 정한 바를 따르도록 하고 있으나 ●●국 법률은 직원의 복무와 관련한 구체적인 사항까지는 명시하고 있지 않다.

●●국사무소 현지 직원의 경우 '19년 말까지 재계약 여부를 결정해야 하고 2회차 계약이 완료 된 이후에는 근로자 동의를 있어야만 근로계약 해지가 가능하여 계약갱신 시점에 재계약 여부에 대한 신중한 검토가 필요하며, 향후 고용과 관련한 분쟁 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 이를 위한 제도 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 및 해당부서 의견

충청남도청(충청남도사무소)는 감사결과를 수용하면서 ●●국법률에 저촉되지 않는 범위에서 관리방안을 마련하여 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(충청남도청장)은 현지 직원 재계약 시점 이전에 고용과 관련한 법적 분쟁 시 대비하기 위한 방안으로 현지 고용인력 관리 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략